



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 7893/2023/CA1

Paraná, 29 de febrero de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**AGUER, MARIA SOL CONTRA OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN SOBRE AMPARO LEY 16.986**", Expte. N° FPA 7893/023/CA1, provenientes del Juzgado Federal n°2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del desistimiento del proceso y del derecho realizado por la parte actora el 29/12/2023.

En fecha 06/02/2023 la demandada contesta el traslado corrido y solicita que se haga lugar al desistimiento, se impongan las costas a la actora y se regulen honorarios.

II- a) Que, la actora dedujo acción de amparo contra la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

La pretensión fue admitida en primera instancia y confirmada por esta Cámara. La demandada interpuso recurso extraordinario que fue declarado formalmente admisible.

En esta instancia se presenta la actora y comunica que desiste de la acción y del proceso, lo que es aceptado por su contraria.

De conformidad con lo expresado, y no mediando oposición al pedido de la actora, corresponde tenerla por desistida del proceso y del derecho.

b) Que, en materia de costas cabe considerar que el art. 73, segundo párrafo del CPCCN, expresa que "Si el proceso se extingue por desistimiento, las costas serán a cargo de quien desiste, salvo cuando se debiere exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia y se llevare a cabo sin demora injustificada".



En el presente caso la requirente no ha explicitado en modo alguno las razones en las que funda su decisión, por lo que no cabe más que imponer las costas del proceso a su exclusivo cargo (art. 73, segundo párrafo, del CPCCN).

c) Que, finalmente, corresponde regular honorarios al Dr. Julio Martín Martínez por las labores que dieron lugar a la sentencia de fecha 27/10/2023 en 6 UMA, equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS (\$243.426), conforme los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Acordada 30/2023 de la CSJN y Resolución SGA 176/2024.

Asimismo, por las labores profesionales que dieron lugar a la resolución de fecha 21/12/2023 corresponde regular honorarios a los Dres. María Belén Cuscueta y Julio Martín Martínez, en 6 UMA, equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS (\$243.426), para cada uno, conforme los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Acordada 30/2023 de la CSJN y Resolución SGA 176/2024.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al desistimiento del proceso y del derecho formulado por la parte actora, con costas a su cargo (art. 73, segundo párrafo, del CPCCN).

Regular honorarios al Dr. Julio Martín Martínez por las labores que dieron lugar a la sentencia de fecha 27/10/2023 en 6 UMA, equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS (\$243.426), conforme los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Acordada 30/2023 de la CSJN y Resolución SGA 176/2024.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 7893/2023/CA1

Regular honorarios por las labores profesionales que dieron lugar a la resolución de fecha 21/12/2023, a los Dres. María Belén Cuscueta y Julio Martín Martínez, en 6 UMA, equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS (\$243.426), para cada uno, conforme los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Acordada 30/2023 de la CSJN y Resolución SGA 176/2024.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 29/02/2024

Alta en sistema: 01/03/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38235370#401994876#20240229110934958